



Nr. 412 Kabinettsitzung und Ministerbesprechung. 3. Februar 1928, 16 Uhr

R 43 I/1428, Bl. 8–16

Anwesend: Hergt, Stresemann, v. Keudell, Curtius, Brauns, Groener ¹, Schätzel, Schiele; PrHandM Schreiber, RSparkom. Saemisch, Adm. Zenker; StS Pünder, Meissner, Weismann, Popitz, Gutbrod, Hoffmann; MinDir. v. Hagenow, Heukamp, Ritter, Ernst; MinR Seidel, Flemming; Votr.LegR v. Friedberg, Windel; ORegR Hillebrandt, LegR Voigt; Protokoll: MinR Vogels (P. 1 der Kabinettsitzung u. P. 1 der Ministerbesprechung), MinR Feßler (P. 2 der Kabinettsitzung u. P. 2 der Ministerbesprechung), ORegR Wienstein (P. 3 bis 6 der Ministerbesprechung).

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. Bericht über den Empfang der Saarbergarbeiter und Weiterbehandlung der Angelegenheit.
2. Tschechoslowakische Handelsvertragsverhandlungen.
 1. Phoebus-Film-Gesellschaft.
 2. Tschechoslowakische Handelsvertragsverhandlungen.
 2. Länderkonferenz. [...]
3. In der laufenden Wahlperiode des Reichstags zu erledigende Gesetzesvorlagen. [...]
4. Wahlrechtsreform und Bekämpfung der Splitterparteien.
5. Unterstützung des pädagogischen Kongresses in Berlin.
6. Oberschlesische Frage.

[Kabinettsitzung]

1. Bericht über den Empfang der Saarbergarbeiter und Weiterbehandlung der Angelegenheit.

Den Vorsitz führte wegen Behinderung des Herrn Reichskanzlers der Vizekanzler Hergt. Der Staatssekretär in der Reichskanzlei berichtete, daß der Reichskanzler am Dienstag, den 31. Januar eine Deputation von Bergarbeitern des Saargebiets empfangen und ihre Wünsche auf Behebung der Notlage der Bergarbeiter angehört habe ². Der Deputation sei zugesagt worden, daß sich die

¹ In der Anwesenheitsliste ist statt Groener irrtümlich der inzwischen zurückgetretene RWeM Geßler aufgeführt.

² Siehe Dok. Nr. 408.

Reichsregierung im Einvernehmen mit der Preußischen Staatsregierung alsbald mit der Angelegenheit befassen und sie alsdann Nachricht von den gefaßten Entschließungen erhalten werde. [...]

Der Vizekanzler stellte das allseitige Einverständnis damit fest, daß zunächst das Ergebnis der vom Auswärtigen Amt veranlaßten Referentenbesprechung abzuwarten sei. In dieser Besprechung sollen Vorschläge für die sachliche Erledigung der Angelegenheit vorberaten werden, über die das Kabinett demnächst abschließend zu beschließen haben wird³.

2. Tschechoslowakische Handelsvertragsverhandlungen.

Die Verhandlungen wurden bis zum Erscheinen des Reichsministers des Auswärtigen ausgesetzt⁴.

Ministerbesprechung

1. Phoebus-Film-Gesellschaft.

Der *Reichswehrminister* trug vor, daß er im Reichstage in Beantwortung einer Interpellation der Kommunisten⁵ im Namen der Reichsregierung die Erklärung abgegeben habe, daß die Reichsregierung sich eine Entscheidung über die Vorlage des Untersuchungsberichts über die Phoebus-Angelegenheit bis zur Beratung des Wehretats 1928 vorbehalte⁶. Das Kabinett werde sich nunmehr über die Weiterbehandlung der Angelegenheit schlüssig machen müssen, da der Beginn der Beratungen des Wehretats im Hauptausschuß⁷ des Reichstags nahe bevorstehe⁸. Er empfehle in der Sache nur mündliche Erklärungen abzugeben, deren Inhalt vorher genau zu formulieren sei. Für die persönliche Vertretung der Sache stehe er zur Verfügung. Für den materiellen Inhalt der abzugebenden Erklärung müsse er sich jedoch auf die Mitarbeit der Stellen verlassen, die sich bisher mit der Materie befaßt hätten und die in die Einzelheiten mehr eingedrungen seien, als es ihm in der Zeit nach der Übernahme seines Amtes möglich gewesen sei. Zudem handelt es sich ja auch um Vorgänge, die vor der Übernahme seines Amtes lägen. In der nachfolgenden Aussprache wurde zunächst die Frage erörtert, ob der Bericht des Untersuchungskommissars des Reichskanzlers, Saemisch, in seinem vollen Wortlaut oder auszugsweise in umgewandelter Form dem Reichstage zur Kenntnis gebracht werden solle. Es bestand Einmütigkeit darüber, daß von der Herausgabe eines schriftlichen Berichts überhaupt abzusehen sei.

Der *Reichssparkommissar* erklärte sich bereit, dem Reichswehrminister bei der Ausarbeitung der abzugebenden mündlichen Erklärungen mit seiner Sachkenntnis zur Verfügung zu stehen und auch gemeinsam mit ihm die Vertretung im Reichstag zu übernehmen, sofern über die Erklärung des Wehrministers hinaus auf einzelne Fragen eine sachliche Auskunft erforderlich werden sollte. Er bat, daß er dem Reichstag gegenüber in der Sache nur als Untersuchungskommissar des Reichskanzlers und nicht etwa in seiner Eigenschaft als Reichssparkommissar in die Erscheinung trete. Hiermit war das Kabinett einverstanden. Ferner bestand Einverständnis darüber, daß entsprechend einem bereits früher gefaßten Beschluß von einer Mitwirkung des Reichskanzlers bei der Vertretung der Angelegenheit abgesehen werden soll. Es soll angestrebt werden, daß die Vertretung der Angelegenheit von seiten der Reichsregierung nur im Hauptausschuß des Reichstags erfolgt und daß eine Erörterung in der Vollsitzung des Reichstags vermieden wird.

³ Siehe dazu Dok. Nr. 408, Anm. 3.

⁴ Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Anschluß an den folgenden P. 1 der Ministerbesprechung behandelt.

⁵ Antrag der KPD vom 23.1.28 auf sofortige Veröffentlichung des Untersuchungsberichts von Saemisch über die Phoebus-Angelegenheit; siehe Dok. Nr. 402, Anm. 7.

⁶ Diese Erklärung hatte RWeM Groener in der Sitzung des RT vom 24.1.28 abgegeben (RT-Bd. 394, S. 12350).

⁷ Haushaltsausschuß.

⁸ Die Beratungen des Haushaltsausschusses des RT über den Haushalt des RWeMin. für 1928 begannen am 9.2.28.

Sodann wurde die Frage erörtert, ob die erforderlichen Erklärungen bei der Beratung des Hauptetats des Wehrministeriums für 1928 oder bei der Beratung des Nachtragsetats für 1927 erfolgen sollen. Sachlich steht die Angelegenheit mit dem Nachtragsetat 1927 im Zusammenhang, da hier zur Erledigung der Angelegenheit ein Betrag von mehr als 8 Millionen RM angefordert werden muß. Der Nachtragsetat wird dem Reichstag jedoch nicht vorliegen, wenn der Hauptetat 1928 im Hauptausschuß zur Beratung kommt. Es bestand Einverständnis darüber, daß eine doppelte Erörterung der Angelegenheit unter allen Umständen vermieden werden soll. Es soll daher versucht werden, die Angelegenheit bei der Beratung des Nachtragsetats erörtern zu lassen. Zu diesem Zweck soll mit den Parteiführern, mit denen bisher bereits in der Sache verhandelt worden ist, Fühlung genommen werden, mit dem Ziele, die Parteien dazu zu bewegen, daß sie sich auf eine Erörterung der Angelegenheit beim Nachtragsetat 1928⁹ beschränken und von einer Behandlung der Angelegenheit beim Haupthaushalt 1928 absehen¹⁰.

Alsdann wurde in die Beratung des Punktes 2) der Tagesordnung für die Kabinettsitzung eingetreten.

2. Tschechoslowakische Handelsvertragsverhandlungen.

Auf Vorschlag des *Reichswirtschaftsministers* wurden die Verhandlungen vertagt¹¹.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* ersuchte den Reichsminister des Auswärtigen, dem Kabinett ein Votum zur polnischen Verordnung über das Grenzgebiet vorzulegen.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* sagte dies zu¹².

Es wurde fortgefahren in der Tagesordnung der Ministerbesprechung.

2. Länderkonferenz. [...]

3. In der laufenden Wahlperiode des Reichstags zu erledigende Gesetzesvorlagen. [...]

4. Wahlrechtsreform und Bekämpfung der Splitterparteien.

Der *Reichsminister des Innern* berichtete über den augenblicklichen Sachstand, insbesondere über den Verlauf der bisherigen Parteibesprechungen¹³. Er führte aus, daß lediglich die Deutschnationalen und die Sozialdemokraten dem Gedanken einer Abschaffung des amtlichen Einheitsstimmzettels nicht grundsätzlich abgeneigt gegenüber ständen. Einig seien sich die Regierungsparteien einschließlich Demokraten und Sozialdemokraten im wesentlichen nur darüber, daß in den amtlichen Einheitsstimmzetteln vielleicht nur die Parteien aufgenommen werden sollten, die im letzten Reichstage durch mindestens 4 Abgeordnete vertreten gewesen seien. Für die übrigen Parteien sollten dann Felder zur Eintragung frei bleiben. Von einer derartigen Maßnahme könne man natürlich eine besonders wirksame Bekämpfung der Splitterparteien nicht erwarten. Zunächst würden die Parteibesprechungen von Anfang der nächsten Woche, d. h. vom 6. Februar ab, fortgesetzt werden. Der *Reichsminister des Auswärtigen* bat, den Gedanken der Auferlegung einer Kautionsanforderung an neue Parteien doch nicht ganz außer acht zu lassen.

⁹ Statt „1928“ muß es „1927“ heißen.

¹⁰ Zum Fortgang siehe Dok. Nr. 414, Ministerbesprechung, P. 3.

¹¹ Siehe Dok. Nr. 334, Anm. 5.

¹² Siehe Dok. Nr. 447, Anm. 8.

¹³ Siehe Dok. Nr. 404 und 406.

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte, daß nach seiner Auffassung die Frage so bedeutungsvoll sei, daß sie nach Kräften weiterverfolgt werden müsse¹⁴.

5. Unterstützung des pädagogischen Kongresses in Berlin.

Der *Reichsminister des Innern* teilte mit, daß der Berliner Lehrerverein auf Veranlassung des Deutschen Lehrervereins Ostern 1928 in Berlin einen internationalen pädagogischen Kongreß veranstalten wolle. Der Verein habe sich an das Reichsministerium des Innern mit der Bitte um Unterstützung gewandt. Die Angelegenheit sei nach seiner Auffassung doch so bedeutungsvoll, daß er sie dem Reichskabinett unterbreiten wolle.

Die gleichfalls um Unterstützung angegangene preußische Staatsregierung habe erklärt, sie wolle 25 000 M geben, wenn die Reichsregierung denselben Betrag zur Verfügung stelle. Nun hätten aber die Abgeordneten Schulze (D.N.V.P.) und Rheinländer (Z.) ihm mitgeteilt, daß die hinter ihnen stehenden Lehrerkreise¹⁵ sich an dem Kongreß nicht beteiligen würden. Es sei weiterhin zu befürchten, daß der Entwurf eines Reichsschulgesetzes in den Mittelpunkt der Erörterungen gerückt werde, weil auf der Tagesordnung u. a. die Prüfung der deutschen Schuleinrichtungen stehe. Bei der Erörterung des Reichsschulgesetz-Entwurfes seien wohl mit Sicherheit auch scharfe Angriffe gegen die Reichsregierung zu erwarten. Unter diesen Umständen sei es nicht zu verantworten, dem Kongreß eine Beihilfe zu gewähren.

Er (der Reichsminister des Innern) beabsichtige, mit dem Deutschen Lehrerverein ungefähr in dem Sinne zu sprechen, daß eine Unterstützung des Kongresses dann in Betracht komme, wenn alle Lehrerorganisationen in Deutschland sich an dem Kongreß beteiligten. Er wolle außerdem darauf hinweisen, daß eine Vertagung des Kongresses vielleicht bis zum Oktober sehr erwünscht sei.

Das *Reichskabinett* stimmte dieser Auffassung zu¹⁶.

6. Oberschlesische Frage.

Der Reichsminister des Auswärtigen führte aus, daß die seinerzeit bei der Königs- und Laurahütte in Kattowitz herbeigeführte Unterstützungsaktion des Reichs¹⁷, insbesondere die Beteiligung des Reichs an der Holding-Gesellschaft bedauerlicherweise nicht unbekannt geblieben sei. Einem Bericht des deutschen Gesandten in Wien, Grafen Lerchenfeld, zufolge habe ein Bankier Auspitzer dem Grafen Lerchenfeld gegenüber kürzlich sich bereit erklärt, die Anteile des Reichs an der Holding-

¹⁴ Auf Einladung des RIMin. fand am 17.2.28 eine weitere und offenbar letzte Parteienbesprechung über „Wahlrecht und Splitterparteien“ statt, an der RIM v. Keudell, StS Zweigert, MinDir. v. Kameke, MinR Kaisenberg, ORegR Wienstein sowie die Abgeordneten Dittmann (SPD), Koch-Weser (DDP), Bredt (WV), Oberfohren, Schultz (DNVP) und Kempkes (DVP) teilnahmen. Nach dem Kurzprotokoll Wiensteins führte RIM v. Keudell bei dieser Besprechung aus, „daß das Reichskabinett es nicht für eine wirksame Maßnahme zur Bekämpfung der Splitterparteien erachte, wenn in dem amtlichen Einheitsstimmzettel nur die Parteien aufgenommen werden sollten, die im letzten Reichstage durch mindestens vier Abgeordnete vertreten gewesen seien und daß dann für die übrigen Parteien Felder zur Eintragung frei bleiben sollten.“ Der Abg. Dittmann (SPD) erklärte, „man solle in Anbetracht der politischen Gesamtlage nunmehr eine Regelung dieser Fragen dem künftigen Reichstag überlassen. Immerhin könne vielleicht das Reichsministerium des Innern den Parteien einen ausgearbeiteten Entwurf übergeben, der eine Änderung des Reichswahlgesetzes in dem soeben angegebenen Sinne vorsehe. Die Parteien könnten sich ja dann immer noch überlegen, ob sie wirklich noch diese wohl allseitig als nicht ausreichend betrachtete Maßnahme zur Bekämpfung der Splitterparteien treffen wollten. Die übrigen anwesenden Abgeordneten schlossen sich dieser Auffassung an. Der Reichsminister des Innern versprach, einen Entwurf in der gewünschten Richtung ausarbeiten zu lassen und den Parteien zu übergeben.“ (R 43 I/1000, S. 83 f.). Ein solcher Entwurf konnte nicht ermittelt werden. Siehe hierzu abschließend Dok. Nr. 440, P. 7.

¹⁵ Schulze war 2. Vorsitzender des Deutschnationalen Lehrerbundes, Rheinländer Vorsitzender des Katholischen Lehrerverbandes.

¹⁶ Mit Schreiben vom 18.2.28 teilte der RIM dem Vorstand des Lehrerverbandes Berlin mit, daß die RReg. nur für solche pädagogischen Tagungen Reichsmittel zur Verfügung stellen könne, an denen sich die gesamte Volksschullehrerschaft aktiv beteilige, soweit sie in Reichsorganisationen zusammengefaßt sei. Da diese Voraussetzung bei dem geplanten pädagogischen Kongreß nicht erfüllt sei, könne der RIM die erbetene Beihilfe zu den Kosten des Kongresses nicht gewähren (R 43 I/780, Bl. 67).

¹⁷ Siehe Dok. Nr. 243, P. 8 und Nr. 263, P. 2.

Gesellschaft zu übernehmen. Dieser habe erwidert, ihm sei von einer Beteiligung des Reichs nichts bekannt.

Leider hätten vor allem auch die Polen von der Beteiligung des Reichs Kenntnis erhalten. Von polnischer Seite seien infolgedessen große Schwierigkeiten gegenüber der Königs- und Laurahütte zu befürchten, besonders dann, wenn das Verhältnis Deutschlands zu Polen sich verschlechtern sollte. Er bitte aus außenpolitischen Gründen um den grundsätzlichen Beschluß des Kabinetts, hier zu helfen. Auf welche Weise geholfen werden könne, werde wohl vor allem das Reichswirtschaftsministerium prüfen müssen.

Der *Reichswirtschaftsminister* führte aus, daß die außenpolitischen Bedenken gegen eine Hilfeleistung des Reichs, insbesondere gegen eine Beteiligung des Reichs schon damals bestanden hätten. Er habe die Besorgnis, daß die Interessenten bei Verhandlungen des Reichs über Abstoßung seiner Beteiligung in irgend einer Form die zu gewährende Entschädigung stark drücken würden. Im Augenblick sehe er schwer Möglichkeiten zu helfen. Deshalb sei es vielleicht besser, jetzt keinen grundsätzlichen Beschluß zu fassen und die weiteren Verhandlungen dem Finanz- und Wirtschaftsministerium zu überlassen.

Staatssekretär Dr. Popitz wies darauf hin, daß die Reichsregierung seinerzeit im Interesse der Geheimhaltung der Angelegenheit die Gelder ohne Zustimmung des Haushaltsausschusses des Reichstags gegeben habe. Jedenfalls werde man jetzt einen Ausweg suchen müssen.

Das *Reichskabinett* nahm von den Ausführungen des Reichsministers des Auswärtigen bezüglich der ostoberschlesischen Industriefrage Kenntnis.

Die weitere Veranlassung bleibt dem Reichswirtschafts- und dem Reichsfinanzministerium überlassen.

Staatssekretär Dr. Weismann erklärte, daß Preußen den Weg des Reichs gehen werde ¹⁸.

¹⁸ Am 5.9.29 vermerkte MinR Feßler: „Nach Mitteilung des Reichswirtschaftsministeriums (Ministerialdirigent Heintze) hat das Reich seinen Aktienbesitz an der Vereinigten Königs- und Laurahütte inzwischen verkauft. Der Kaufpreis ist bezahlt. Das Reich hat der Vereinigten Laura- und Königshütte in Kattowitz mit Preußen einen Kredit in Höhe von 25 Millionen gewährt. Dafür haben die amerikanischen Vertragsgegner die Deutscherhaltung des Personals und der Betriebe, nach Ansicht des Reichswirtschaftsministeriums in ausreichendem Umfange, zugestanden.“ (R 43 I/123, Bl. 31). Siehe dazu auch die Niederschrift Plancks über die Chefbesprechung am 30.8.28 (R 43 I/369, Bl. 133–134).

Zitierhinweis

Nr. 412 Kabinettsitzung und Ministerbesprechung. 3. Februar 1928, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 1287–1292 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D412>